



Código de Ética — Inmobiliaria JMK

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 2 de diciembre de 2025

Marco legal principal: Ley N.º 7786 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo), Artículo 15 y Artículo 15 BIS, y su normativa reglamentaria conexas (Reglamento de los artículos 15 bis y 15 ter, Acuerdo SUGEF 11-18 y demás disposiciones del CONASSIF aplicables).

Aprobado por: Gerencia General

Contenido

1. Objeto y alcance
2. Naturaleza jurídica de la agencia como sujeto obligado
3. Principios éticos generales
4. Política de Debida Diligencia "Conozca a su Cliente"
5. Identificación del beneficiario final y origen de fondos
6. Requisitos documentales para clientes extranjeros
7. Autorización y firma del cliente
8. Relación con terceras entidades
9. Reporte de actividades u operaciones sospechosas
10. Confidencialidad y prohibición de alerta al cliente
11. Inscripción ante la SUGEF y persona de enlace u oficial de cumplimiento
12. Conservación de documentación
13. Capacitación del personal
14. Régimen disciplinario interno
15. Vigencia, revisión y aprobación

1. Objeto y alcance

El presente Código de Ética establece los principios, políticas y procedimientos que rigen la actuación de Servicios Inmobiliarios Real Estate JMK S.R.L. ("Inmobiliaria JMK" o "la Agencia"), su Gerencia, agentes, corredores, colaboradores y cualquier persona que actúe en su nombre, en el desarrollo de actividades de intermediación, promoción, corretaje y venta de bienes inmuebles en Costa Rica.

Su propósito es asegurar el cumplimiento estricto de las obligaciones que la legislación costarricense impone a la Agencia como sujeto obligado en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (en adelante, "LC/FT/FPADM"), así como fijar estándares de integridad, transparencia y debida diligencia frente a clientes, contrapartes y autoridades.

Este Código aplica a todas las operaciones de compraventa, alquiler, promoción, desarrollo o intermediación inmobiliaria que realice la Agencia, sin distinción de monto, tipo de propiedad o forma de pago.

2. Naturaleza jurídica de la agencia como sujeto obligado

De conformidad con el **Artículo 15 de la Ley 7786**, las personas físicas o jurídicas que se dedican de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles —incluyendo corredores, intermediarios,

promotores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios— deben cumplir las mismas obligaciones que la Ley impone a las entidades financieras en el Artículo 14, en lo que resulte compatible con su naturaleza. Estas obligaciones incluyen, entre otras, el deber de inscripción y sujeción a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), bajo un enfoque basado en riesgo definido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).

El **Artículo 15 BIS** extiende obligaciones equivalentes a otras actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) que, por su naturaleza, están expuestas a riesgos de LC/FT/FPADM, y faculta al CONASSIF y a la SUGEF para reglamentar los procedimientos de inscripción, categorización y supervisión de los sujetos obligados por ambos artículos.

En virtud de lo anterior, Inmobiliaria JMK reconoce su condición de **sujeto obligado inscrito y supervisado por la SUGEF** en materia de prevención de LC/FT/FPADM, y asume de manera directa las obligaciones legales y reglamentarias derivadas de dicha condición, incluyendo el deber de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

3. Principios éticos generales

- **Legalidad:** actuar en apego estricto a la legislación costarricense vigente, incluyendo la Ley 7786 y su normativa conexas.
- **Integridad y honestidad:** ofrecer información veraz y completa sobre las propiedades, condiciones de negociación y honorarios.
- **Transparencia:** revelar oportunamente al cliente cualquier conflicto de interés o vínculo relevante en la operación.
- **Debida diligencia:** conocer razonablemente al cliente, su actividad económica y el origen de los fondos antes de formalizar cualquier operación.
- **Confidencialidad:** proteger la información personal y financiera de los clientes, salvo cuando la ley obligue a su reporte a la autoridad competente.
- **No discriminación:** brindar un trato equitativo a todos los clientes, sin distinción de origen, condición social, género, religión u otra característica protegida.
- **Colaboración con las autoridades:** atender oportunamente los requerimientos de la SUGEF, la UIF-ICD y demás autoridades competentes en materia de prevención de LC/FT/FPADM.

4. Política de Debida Diligencia "Conozca a su Cliente"

Previo a formalizar cualquier relación de negocios u operación de compraventa, alquiler o cesión de bienes inmuebles, Inmobiliaria JMK aplicará una política de debida diligencia del cliente que incluye, como mínimo:

- Identificación plena del cliente mediante documento de identidad vigente (cédula de identidad, DIMEX o pasaporte, según corresponda) y, en el caso de personas jurídicas, certificación de personería jurídica y composición del capital social.
- Verificación de la actividad económica declarada por el cliente y su razonabilidad frente a la operación propuesta.
- Identificación del origen lícito de los fondos utilizados en la transacción.
- Consulta de listas restrictivas nacionales e internacionales (personas políticamente expuestas, listas de sanciones y de terrorismo) cuando la naturaleza o el monto de la operación lo amerite.
- Aplicación de un enfoque basado en riesgo, incrementando el nivel de diligencia en operaciones de mayor riesgo (pagos en efectivo por montos significativos, estructuras societarias complejas, clientes no residentes, entre otros).

5. Identificación del beneficiario final y origen de fondos

Cuando el cliente actúe en nombre de un tercero, a través de una sociedad, fideicomiso o cualquier otra estructura jurídica, Inmobiliaria JMK identificará al beneficiario final de la operación, entendido como la persona física que, directa o indirectamente, ejerce el control efectivo o se beneficia económicamente de la transacción. La Agencia no aceptará negociar con sociedades que emitan o mantengan acciones al portador, en línea con las

restricciones aplicables a los sujetos obligados por los artículos 14, 15 y 15 BIS de la Ley 7786.

6. Requisitos documentales para clientes extranjeros

Cuando el cliente sea una persona física o jurídica extranjera, o no residente fiscal en Costa Rica, Inmobiliaria JMK aplicará un nivel reforzado de debida diligencia y solicitará, además de la identificación básica indicada en la Sección 4, la siguiente documentación de respaldo:

Documentación general requerida

- **Estados de cuenta bancarios:** de los últimos 6 meses (registros completos).
- **Declaraciones de impuesto sobre la renta:** de los últimos dos años, completas (Estados Unidos: formularios 1040; Canadá: T1 General / Notice of Assessment (NOA)).
- **Pasaporte:** copia clara de la página biográfica vigente.
- **Licencia de conducir:** copia clara de ambos lados.

Para asalariados

- **Carta de trabajo:** que indique salario, puesto y antigüedad laboral.
- **Comprobantes de pago (pay stubs):** copias recientes, cuando sean solicitadas.

Para trabajadores independientes / por cuenta propia

- **Estado de ingresos certificado por contador público autorizado (CPA):** que cubra los últimos 12 meses.

Para pensionados / jubilados

- **Comprobante de pensión o seguro social:** carta oficial de verificación del beneficio.

Esta documentación permite a Inmobiliaria JMK verificar razonablemente la capacidad económica del cliente y el origen lícito de los fondos destinados a la operación inmobiliaria, conforme a los deberes de debida diligencia reforzada aplicables a clientes no residentes.

7. Autorización y firma del cliente

Requisito obligatorio antes de iniciar cualquier gestión de compra, venta o alquiler: todo cliente de Inmobiliaria JMK debe completar y firmar el formulario de Declaración de Debida Diligencia / Conozca a su Cliente disponible en el siguiente enlace:

<https://forms.realestatejmk.com/ezcifu>

Mediante dicha firma, el cliente declara bajo su responsabilidad la veracidad de la información suministrada (identidad, actividad económica, origen de los fondos y, cuando aplique, identificación del beneficiario final), y autoriza a Inmobiliaria JMK a conservar y, en caso de ser requerido por la autoridad competente, remitir dicha información en cumplimiento de la Ley 7786 y su normativa conexa.

Ningún agente de la Agencia formalizará una oferta, promesa de compraventa, contrato de corretaje o cierre de negociación sin contar previamente con este formulario debidamente completado.

8. Relación con terceras entidades

Para la ejecución de determinadas gestiones —tales como estudios registrales, formalización notarial, trámites bancarios de financiamiento, avalúos o transferencias de fondos— Inmobiliaria JMK puede apoyarse en terceras entidades y profesionales externos (entidades financieras supervisadas, notarios públicos, casas de avalúos, entre otros), quienes a su vez pueden tener sus propias obligaciones de debida diligencia como sujetos obligados o entidades reguladas.

Sin perjuicio de lo anterior, la intervención de dichas terceras entidades **no traslada ni delega** la responsabilidad legal de Inmobiliaria JMK como sujeto obligado inscrito y supervisado por la SUGEF conforme al Artículo 15 de la Ley 7786. En consecuencia, Inmobiliaria JMK asume directamente, con recursos y personal

propios, el deber de análisis y de reporte de operaciones u actividades sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-ICD), independientemente de que la operación involucre o no la participación de un tercero.

9. Reporte de actividades u operaciones sospechosas (ROS)

Todo colaborador o agente de Inmobiliaria JMK que identifique una operación, intento de operación o patrón de conducta que resulte inusual, carente de justificación económica o jurídica aparente, o que genere sospecha razonable de estar vinculado con legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, deberá comunicarlo de inmediato a la persona de enlace u oficial de cumplimiento de la Agencia, según corresponda.

La persona de enlace u oficial de cumplimiento evaluará el caso y, de ser procedente, elaborará y remitirá el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, conforme a los plazos y formatos que establezca dicha autoridad. Este reporte es una obligación propia e indelegable de Inmobiliaria JMK como entidad supervisada, y se mantiene vigente aun cuando en la operación intervengan terceras entidades.

10. Confidencialidad y prohibición de alerta al cliente ("tipping-off")

Queda terminantemente prohibido a cualquier colaborador o agente de la Agencia informar al cliente, contraparte o a terceros no autorizados que una operación ha sido objeto de análisis interno o de un Reporte de Operación Sospechosa. El incumplimiento de esta disposición constituye una falta grave conforme al régimen disciplinario interno de la Agencia y puede generar responsabilidad legal personal conforme a la Ley 7786.

11. Inscripción ante la SUGEF y persona de enlace u oficial de cumplimiento

Inmobiliaria JMK mantendrá vigente su inscripción ante la SUGEF conforme al Artículo 15 de la Ley 7786 y al Acuerdo SUGEF 11-18, y designará y mantendrá actualizada ante dicha Superintendencia a la persona de enlace o, cuando su categorización de riesgo así lo determine, al Oficial de Cumplimiento responsable de la aplicación de este Código, la atención de requerimientos regulatorios y la coordinación de los reportes ante la UIF-ICD.

12. Conservación de documentación

La documentación de debida diligencia del cliente, los soportes de las operaciones realizadas y los análisis internos de operaciones inusuales o sospechosas se conservarán por el plazo que establezca la normativa vigente, y estarán disponibles para su exhibición ante la SUGEF, la UIF-ICD o cualquier otra autoridad competente que los requiera.

13. Capacitación del personal

Todo colaborador y agente de Inmobiliaria JMK recibirá capacitación periódica sobre los alcances de este Código, la Ley 7786 y su normativa conexa, así como sobre las señales de alerta propias de la actividad de intermediación inmobiliaria, con el fin de fortalecer la cultura de prevención de LC/FT/FPADM dentro de la Agencia.

14. Régimen disciplinario interno

El incumplimiento de las disposiciones de este Código por parte de cualquier colaborador o agente de Inmobiliaria JMK dará lugar a las medidas disciplinarias internas que la Gerencia estime pertinentes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que puedan corresponder conforme a la legislación costarricense.

15. Vigencia, revisión y aprobación

Este Código de Ética entra en vigencia a partir de su fecha de emisión y será revisado y actualizado periódicamente por la Gerencia de Inmobiliaria JMK, o cuando se produzcan reformas legales o reglamentarias en materia de prevención de LC/FT/FPADM que así lo requieran.

Carlos Andrés Alfaro Camacho
Gerente General
Inmobiliaria JMK

Fecha de aprobación
2 de diciembre de 2025

Este documento no constituye asesoría legal. Se recomienda su revisión periódica por un profesional en derecho especializado en legitimación de capitales, para confirmar la categorización de riesgo de la Agencia ante la SUGEF y ajustar los procedimientos internos a la normativa vigente.

Servicios Inmobiliarios Real Estate JMK S.R.L. · Cédula jurídica 3-102-935319
Sabana Sur, Av. 4 y C. 68, Edificio Vistas del Parque, Cluster-Sabana, Piso 3, San José, Costa Rica 10108
www.inmobiliariajmk.com · info@realestatejmk.com · +506 6019-0789 · linktr.ee/inmobiliariajmk
JMK Inmobiliaria® es una marca registrada de Servicios Inmobiliarios Real Estate JMK S.R.L. Todos los derechos reservados.